

[별표 1] <개정 2003.2.24.>

등록취소등 행정처분기준(제6조제1항관련)

위 반 내 용	해당 조문	처분내용
1. 부정한 방법으로 법 제3조제1항 또는 법 제21조제1항의 규정에 의한 화물자동차운송사업 또는 화물자동차운송주선사업의 등록을 한 때	법 제17조제1항 제1호 법 제24조	○ 등록취소
2. 부정한 방법으로 법 제3조제2항 또는 법 제21조제2항의 규정에 의한 화물자동차운송사업의 변경 등록을 하거나 화물자동차운송주선사업의 변경신고를 한 때	법 제17조제1항 제2호 법 제24조	○ 1차:사업전부정지 (60일) ○ 2차:등록취소
3. 법 제3조제4항 또는 법 제21조제4항의 규정에 의한 화물자동차운송사업 또는 화물자동차운송주선사업의 등록기준에 미달하게 된 때	법 제17조제1항 제3호 법 제24조	○ 1차:사업전부정지 (30일) ○ 2차:등록취소
4. 운수사업자가 정당한 사유없이 법 제12조의 규정(법 제12조제4호의 규정에 의한 화물자동차의 구조변경을 제외하며, 법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 의한 개선명령을 이행하지 아니한 때	법 제17조제1항 제4호 법 제24조	○ 운송사업자:운행정지 (60일) ○ 운송주선사업자: 사업전부정지(30일)
4의2. 운송사업자가 정당한 사유없이 법 제12조제4호의 규정에 의한 화물자동차의 구조변경에 관한 개선명령을 이행하지 아니한 때	법 제17조제1항 제4호	○ 1차 : 운행정지 (60일) ○ 2차 : 위반차량 감차 조치(보유대수가 1대인 경우에는 등록취소)
5. 내지 7. 삭제 <2003.2.24> 8. 법 제17조의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 의한 사업정지처분 또는 감차조치 명령에 위반한 때	법 제17조제1항 제8호 법 제24조	○ 등록취소
9. 및 10. 삭제 <2003.2.24> 11. 중대한 교통사고 또는 빈번한 교통사고로 인하여 많은 사상자를 발생하게 한 때	법 제17조제1항 제11호	

가. 중대한 교통사고로 인하여 많은 사상자를 발생하게 한 때

(1) 1개의 교통사고로 다음의 인원이 사망한 때

- 10인이상
- 5인이상 9인이하
- 3인이상 4인이하
- 2인이하

(2) 1개의 교통사고로 다음의 인원이 중상을 입은 때

- 10인이상
- 5인이상 9인이하
- 3인이상 4인이하
- 2인이하

나. 빈번한 교통사고로 인하여 많은 사상자를 발생하게 한 때

(1) 5대이상의 차량을 보유한 운송사업자의 경우 다음 산식에 의하여 산출한 당해 연도의 교통사고지수가 3에 달하게 된 때

$$\left(\frac{\text{교통사고건수}}{\text{보유대수}} \times 10 \right)$$

(2) 5대이상의 차량을 보유한 운송사업자의 경우 다음의 산식에 의하여 산출한 당해 연도의 교통사고지수가 6에 달하게 된 때

$$\left(\frac{\text{교통사고건수}}{\text{보유대수}} \times 10 \right)$$

(3) 5대이상의 차량을 보유한 운송사업자의 경우 다음의 산식에 의하여 산출한 당해 연도의 교통사고지수가 8에 달하게 된 때

$$\left(\frac{\text{교통사고건수}}{\text{보유대수}} \times 10 \right)$$

(4) 5대미만의 차량을 보유한 운송사업자의 경우 당해 사고 이전 최근 1년동안에 발생한 교통사고건수가 다음에 달하게 된 때

- 2건 발생시
- 3건이상 발생시

- 감차조치(2대)
- 감차조치(1대)
- 운행정지(60일)
- 운행정지(30일)

- 감차조치(1대)
- 운행정지(30일)
- 운행정지(15일)
- 운행정지(5일)

- 사업일부정지(75일, 보유대수의 5분의 1)

- 감차조치(보유대수의 5분의 1)

- 등록취소

- 운행정지(30일)
- 위반차량감차조치

(5) (1) 내지 (4)의 규정에 의하여 처분을 받은 운송사업자가 다음 연도에 전년도의 교통 사고지수에 도달한 때 12. 법 또는 법에 의한 명령이나 처분에 위반한 때 가. 운송사업자가 법 제6조제1항의 규정에 위반하여 운임 및 요금을 신고하지 아니한 때 (1) 운임 및 요금을 신고하지 아니한 때 (2) 신고한 운임 및 요금을 받지 아니하고 부당한 요금을 받은 때 (3) 화주로부터 부당하게 징수한 운임 및 요금의 환급청구를 받고 정당한 사유없이 이를 환급하지 아니한 때 나. 법 제7조의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 운송약관 또는 주선약관을 신고하지 아니한 때 (1) 운송약관 또는 주선약관을 신고하지 아니한 때 (2) 신고한 운송약관 또는 주선약관의 내용을 지키지 아니한 때 다. 운송사업자가 법 제9조제1항의 규정에 위반하여 화물자동차운전자의 자격을 갖추지 아니한 자로 하여금 화물자동차의 운전 에 종사하게 한 때 라. 운송사업자가 법 제9조제2항의 규정에 위반하여 운전경력증명서의 발급에 필요한 사항을 기록·관리하지 아니한 때 마. 운수사업자가 법 제10조제1항의 규정(법 제24조에서 준용하는	법 제17조제1항 제12호 법 제24조	○ 등록취소 ○ 사업일부정지(20일) ○ 사업일부정지(10일) ○ 운행정지(10일) ○ 운송사업자 : 운행 정지(50일) ○ 운송주선사업자 : 사업전부정지(50일) ○ 운송사업자 : 운행 정지(30일) ○ 운송주선사업자 사업전부정지(30일) ○ 운행정지(30일) ○ 운행정지(10일) ○ 운송사업자 : 운행 정지(10일)
---	--------------------------------------	--

경우를 포함한다)에 위반하여 부당한 운송조건을 제시한 때
바. 운수사업자가 법 제10조제1항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 정당한 사유없이 운송계약의 인수를 거부한 때
사. 운수사업자가 법 제10조제2항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 화물자동차운전자를 과도하게 승무하게 한 때
아. 운수사업자가 법 제10조제4항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 운임 및 요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화주 또는 다른 운수업자에게 되돌려 준 때
자. 운송사업자가 법 제10조제5항의 규정에 위반하여 자기명의로 운송계약을 체결한 화물에 대하여 다른 운송사업자 또는 운송주선업자에게 수수료 기타 대가를 받고 그 운송을 위탁하거나 대행하게 한 때
차. 법 제10조제6항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 운임 및 요금을 영업소 또는 화물자동차에 비치하지 아니하거나 이용자의 제시 요구에 불응한 때
카. 법 제10조제6항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 운송약관 또는 주선약관을 영업소 또는 화물자동차에 비치하지 아니하거나 이용자의 제시요구에 불응한 때
타. 법 제10조제7항의 규정에 의하여 화물자동차운송사업의 운송

- 운송주선사업자 : 사업전부정지(10일)
- 운송사업자 : 운행정지(10일)
- 운송주선사업자 : 사업전부정지(10일)
- 운송사업자 : 사업일부정지(10일)
- 운송주선사업자 : 사업전부정지(10일)
- 1차 : 사업일부정지(20일)
- 2차 : 사업일부정지(50일)
- 3차 : 등록취소
- 1차 : 사업일부정지(20일)
- 2차 : 사업일부정지(50일)
- 3차 : 등록취소
- 운송사업자 : 운행정지(10일)
- 운송주선사업자 : 사업전부정지(10일)
- 운송사업자 : 운행정지(10일)
- 운송주선사업자 : 사업전부정지(10일)
- 사업전부정지·사업일부정지 또는 운행

시설에 관한 사항 기타 수송의 안전 및 화주의 편의를 도모하기 위하여 건설교통부령이 정하는 준수사항을 위반한 때

파. 운송사업자가 법 제10조의 규정에 의한 준수사항을 위반한 건수가 다음의 기준에 해당되는 때

- (1) 자동차 1대당 월 위반건수가 8건이상된 때
- (2) 자동차 1대당 당해 연도의 위반건수가 50건이상된 때
- (3) 다음의 산식에 의하여 산출한 업체당 당해 연도의 위반지수가 60이상된 때

$$\left(\frac{\text{위반건수}}{\text{보유대수}} \times 10 \right)$$
- (4) 다음의 산식에 의하여 산출한 업체당 당해 연도의 위반지수가 100이상된 때

$$\left(\frac{\text{위반건수}}{\text{보유대수}} \times 10 \right)$$

하. 운송주선사업자가 법 제10조 및 법 제23조의 규정에 의한 준수사항을 위반한 건수가 다음 각 목의 기준에 해당되는 때

- (1) 업체당 당해 연도의 위반건수가 60건이상된 때
- (2) 업체당 당해 연도의 위반건수가 100건이상된 때

거. 운수사업자가 법 제14조의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 양도·양수, 합병 또는 합병의 신고를 하지 아니한 때

너. 운수사업자가 법 제16조제1항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 휴지·폐지신고를 하지 아니한 때

- (1) 신고를 하지 아니하고 사업의 전부 또는 일부를 휴지하거나

정지

- 위반차량감차조치
- 위반차량감차조치
- 감차조치(보유대수의 5분의 1)
- 등록취소
- 사업전부정지(30일)
- 등록취소
- 운송사업자 : 사업 전부정지(90일)
- 운송주선사업자 : 사업전부정지(50일)
- 등록취소

폐지한 때

(2) 사업의 전부 또는 일부를 휴
지한 후 그 기간이 경과하여
도 사업을 개시하지 아니한
때

다. 운송주선사업자가 법 제23조제1
항의 규정에 위반하여 자기의
명의로 운송계약을 체결한 화물
에 대하여 당해 계약금액중 일
부를 제외한 나머지 금액으로
다른 운송주선사업자와 재계약
하여 이를 운송하도록 한 때

러. 운송주선사업자가 법 제23조제2
항의 규정에 위반하여 화주로부터 중개 또는 대리를 의뢰받은
화물에 대하여 다른 운송주선사
업자에게 수수료 기타 대가를
받고 중개 또는 대리를 의뢰한
때

머. 운송주선사업자가 법 제23조제3
항의 규정에 위반하여 운송을
의뢰받은 화물에 대하여 운송사
업자에게 화주명칭·운임 등을
기재한 화물위·수탁증을 교부
하지 아니한 때

버. 운송주선사업자가 법 제23조제4
항의 규정에 위반하여 운송사업
자에게 화물의 종류·무게 및
부피 등을 허위로 통보한 때

서. 운수사업자가 법 제32조의 규정
에 위반하여 업무·재산 등에
관한 보고를 하지 아니하거나
허위의 보고를 한 때와 경영실
태조사 또는 재무관리상태진단
을 거부·방해 또는 기피한 때

○ 감차조치 또는 사업
전부정지(30일)

○ 1차 : 사업전부정지
(20일)

○ 2차 : 사업전부정지
(50일)

○ 3차 : 등록취소

○ 1차 : 사업전부정지
(20일)

○ 2차 : 사업전부정지
(50일)

○ 3차 : 등록취소

○ 1차 : 사업전부정지
(10일)

○ 2차 : 사업전부정지
(20일)

○ 3차 : 등록취소

○ 1차 : 사업전부정지
(10일)

○ 2차 : 사업전부정지
(20일)

○ 3차 : 등록취소

○ 운송사업자

- 1차 : 사업전부정지
(20일)

- 2차 : 사업전부정지
(30일)

- 3차 : 등록취소

○ 운송주선사업자

- 1차 : 사업전부정지
(10일)

- 2차 : 사업전부정지

어. 운수사업자가 법 제42조의 규정에 위반하여 운수종사자가 교육을 이수하는데 필요한 조치를 취하지 아니한 때 저. 법 제44조제1항의 규정에 위반하여 화물자동차의 소유 또는 사용에 관한 보고를 하지 아니하거나 허위의 보고를 한 때와 서류제출을 하지 아니하거나 허위의 서류를 제출한 때 처. 법 제44조제1항의 규정에 위반하여 장부·서류 기타 물건에 대한 검사를 거부·방해 또는 기피한 때 커. 법 제44조제1항의 규정에 위반하여 관계인에 대한 질문을 거부·방해 또는 기피한 때 터. 운송주선사업자가 법 제22조의 규정에 의한 명의이용금지를 위반한 때 13. 삭제 <2003.2.24>	법 제17조제1항 제12호 법 제22조	(15일) - 3차 : 등록취소 ○ 운송사업자 : 운행정지(15일) ○ 운송주선사업자 : 사업전부정지(15일) ○ 운송사업자 : 운행정지(10일) ○ 운송주선사업자 : 사업전부정지(10일) ○ 운송사업자 : 운행정지(30일) ○ 운송주선사업자 : 사업전부정지(20일) ○ 운송사업자 : 운행정지(20일) ○ 운송주선사업자 : 사업전부정지(20일) ○ 1차 : 사업전부정지(60일) ○ 2차 : 등록취소
---	-------------------------------------	--

비 고

1. 교통사고는 다음 각목과 같이 구분한다.

가. 사망사고 : 교통사고가 주된 원인이 되어 교통사고가 발생한 때부터 72시간 이내에 사람이 사망한 사고

나. 중상사고 : 교통사고로 인하여 의사의 진단결과 3주이상의 치료를 요하는 상해를 입은 사고

다. 경상사고 : 교통사고로 인하여 의사의 진단결과 5일이상 3주미만의 치료를 요하는 상해를 입은 사고

2. 교통사고지수를 산정하는 때에는 경상사고는 0.3건으로, 중상사고는 0.7건으로, 사망사고는 1건으로 처리한다.

3. 차량보유대수가 변경된 경우 교통사고지수 및 위반지수는 다음의 산식에 의하여 계산한다.

가. 교통사고지수 = $\left(\frac{\text{변동전사고건수}}{\text{변동전보유대수}} \times 10 \right) + \left(\frac{\text{변동후사고건수}}{\text{변동후보유대수}} \times 10 \right)$

나. 위반지수 = $\left(\frac{\text{변동전위반건수}}{\text{변동전보유대수}} \times 10 \right) + \left(\frac{\text{변동후위반건수}}{\text{변동후보유대수}} \times 10 \right)$

4. 사업전부정지·사업일부정지 또는 운행정지의 처분을 받은 날부터 1년 이내에 동일한 내용의 위반행위를 한 경우에는 해당 처분기준의 2분의 1을 가중하여 처분한다. 다만, 건설교통부령이 정하는 위반행위의 경우에는 그러하지 아니

하다.

5. 제11호 가목의 규정에 의하여 중대한 교통사고를 이유로 2대이상의 감차조치 명령을 하고자 하는 경우에는 당해 위반차량을 포함하여 처분하여야 한다.
6. 제11호 나목의 규정에 의하여 빈번한 교통사고를 이유로 처분을 하는 때에는 동호 가목의 규정에 의하여 처분을 한 중대한 교통사고의 건수를 빈번한 교통사고의 건수에 합산하여 처분한다.
7. 1개의 중대한 교통사고로 수개의 위반행위를 해당하게 된 때에는 이를 합산하여 처분한다.
8. 천재·지변 기타 불가항력의 사유로 발생한 위반행위에 대하여는 위 표의 처분 대상에서 제외한다.